

0005491-08.2019.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... pese tenha versado sobre eventual tráfico, o fato é que os elementos revelam que ao menos o porte da droga para consumo e a hipótese do caso. Até porque conforme narra a denúncia, quando Marla foi indagada admitiu a posse da droga para seu próprio consumo. Nesse sentido ainda foi a versão de Marla Talita em solo policial. Pelo exposto requeiro a condenação da ré nos exatos termos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bela Vista, Bauru - 17060-900 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0005491-08.2019.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3100397/2018 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 1872756 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLA TALITA MARIANO

Aos 22/09/2022, às 13:50h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de Bauru, Comarca de Bauru, Estado de São Paulo sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. Cláudio Augusto Saad Abujamra, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Audiência realizada por meio virtual, na forma mista, em conformidade com os Comunicados CG 284/20 e 208/22, e Provimentos CSM 2564/21 e 2651/22. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, confirmou-se a presença de: o representante do Ministério Público, Dr. Alex Ravanini Gomes; o defensor público Dr. André Luiz da Silva Araújo; e a testemunha de acusação e defesa: PM Marcelo Ribeiro de Carvalho. Ausente a acusada MARLA TALITA MARIANO, intimada (fls. 247). Ausente a testemunha de acusação e defesa, Marisa Elisa Silva de Almeida, intimada (fls. 252), cujo depoimento houve desistência pelas partes e a desistência foi homologada pelo MM. Juiz. Iniciados os trabalhos, as partes não se opuseram na realização da audiência pelo sistema de videoconferência, de forma virtual. A audiência foi gravada, e o arquivo audiovisual ficará anexo a este termo de audiência. Ouvida a testemunha. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi determinado se passassem aos debates orais. Pelo doutor Promotor de Justiça foram apresentados os memoriais: "MM. Juiz, Marla Talita Mariano, foi denunciada como incurso no artigo 28 da Lei 11343/06, porque no dia local e horário descritos na denúncia trazia consigo, para consumo pessoal, 5 pedras de crack e dois pinos de cocaína, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Em princípio a ré não foi localizada e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, após regular redistribuição ao

Juízo comum. A ré foi citada posteriormente, apresentou resposta escrita, retomando o feito a marcha normal. Eis o breve relato. Tenho que ação penal procede. Isto porque, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 15/17 e laudo pericial de fls. 38/42. A autoria, igualmente recai sobre Marla Talita, pois nesse sentido policial militar Marcelo Ribeiro relatou em Juízo que a droga foi apreendida, em parte, na posse de Marla no local dos fatos. Neste particular pese tenha versado sobre eventual tráfico, o fato é que os elementos revelam que ao menos o porte da droga para consumo e a hipótese do caso. Até porque conforme narra a denúncia, quando Marla foi indagada admitiu a posse da droga para seu próprio consumo. Nesse sentido ainda foi a versão de Marla Talita em solo policial. Pelo exposto requeiro a condenação da ré nos exatos termos da imputação feita na denúncia." Após, pelo defensor público foram apresentados os memoriais: "MM. Juiz, ao final da instrução a defensoria pública requer a improcedência da pretensão acusatória, porque as provas trazidas sob o crivo do contraditório não foram suficientes a embasar a tese esposada na inicial. Apenas o depoimento do policial responsável pela prisão e apreensão dos entorpecentes não restou suficiente a apontar a autoria delitiva. Ressalta-se ainda que a versão da ré em solo policial não é por si só hábil a corroborar a imputação. Ante a insuficiência do conjunto probatório a defensoria pública requer a absolvição, subsidiariamente, entende-se que está configurada a prática da conduta do art. 28 da lei de drogas, nesta feita, requeiro o reconhecimento da inconstitucionalidade e da inconveniência do art. 28 da referida lei, por afronta ao princípio da lesividade e ao direito constitucional da liberdade pessoal e da autonomia privada. Eis que tal conduta não afronta bem jurídico de terceiro. Não perfilhado tal entendimento o Juízo, requeiro que seja aplicada a medida de advertência. É o que se requer." Após, pelo MM. Juiz foi proferida a r. Sentença: "Vistos. Marla Talita Mariano, foi denunciada como incurso no artigo 28 da Lei 11343/06, porque no dia local e horário descritos na denúncia trazia consigo, para consumo pessoal, 5 pedras de crack e dois pinos de cocaína, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Em princípio a ré não foi localizada e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, após regular redistribuição ao Juízo comum. Posteriormente, a ré foi citada e pessoalmente apresentou a defesa preliminar de fls. 213/214. Nesta audiência, foi ouvida uma testemunha e a acusada não se fez presente. Na mesma oportunidade, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. Já a defesa alegou que a ré deve ser absolvida, em razão da falta de provas, bem como a inconstitucionalidade e inconveniência do artigo 28 da Lei Antidrogas, por afronta à lesividade e ao direito constitucional de liberdade pessoal e autonomia privada. Alternativamente, a defesa requereu a fixação de pena de advertência. É o relatório. Passo a decidir. De início, decreta-se a revelia da ré, que, intimada, não compareceu nesta audiência. A ação penal é procedente. A materialidade do crime está provada pelo auto de apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de fls. 38/42. A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída à acusada. Ela confessou o crime em solo policial (fls. 6). A confissão extrajudicial foi corroborada pelo depoimento do policial militar Marcelo, que declarou ter flagrado a ré em posse das porções de droga apreendidas. Não há razão para não se atribuir crédito à palavra do policial, pois não se concebe que ele pudesse ter falseado a verdade, visando incriminar falsamente uma pessoa desconhecida e inocente, correndo risco de ser responsabilizado administrativa e criminalmente pela falsa acusação. Também não assiste razão à defesa ao pugnar pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão de não haver ofensa ao bem jurídico. A infração é de perigo abstrato e ofende a saúde pública, diante do risco da disseminação da droga. Confirma-se, à propósito, o seguinte julgado: "Entorpecente. Porte para uso próprio. Prova da autoria e da materialidade. Depoimentos de policiais. Validade. Ausência da alegada suspeição em decorrência da condição funcional dos servidores. Pequena quantidade de maconha. Inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, de perigo abstrato para a saúde pública. Precedentes do STF. Condenação mantida. Pena de prestação de serviços à comunidade bem justificada, por ser a

advertência insuficiente à repressão e prevenção do delito, consideradas as circunstâncias judiciais. Apelo improvido." (TJSP, Apelação Criminal sem Revisão n. 990.08.072806-7, j. 13/11/2008, rel. Tristão Ribeiro). No mesmo sentido: "Agravamento regimental. Uso de substância entorpecente. Pequena quantidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. A compreensão pacificada por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza a conduta prevista no art. 16 da Lei n. 6.368/76, por tratar-se de crime de perigo abstrato, além do que, a reduzida quantidade de droga é da própria natureza do crime de posse de entorpecente para uso próprio." (STJ, AgRg no Resp n. 612357/MG, rel. Ministro Paulo Gallotti, j. 16/05/2006). Por fim, também não merece acolhimento a alegação de defesa no sentido de que o Art. 28 da Lei n.º 11.343/06 seria inconstitucional ou contrário às convenções internacionais, por ofender a liberdade pessoal e a autonomia privada. O tipo penal em questão visa proteger a saúde pública, que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes. Vale dizer, o uso da droga cria o risco de sua disseminação que, por conseguinte, ocasiona ofensa à sociedade e à saúde pública. Ressalto que a questão está sendo analisada pelo C. Supremo Tribunal Federal, mas o julgamento ainda não foi concluído, de forma que não há um posicionamento definitivo. Nesta esteira, o entendimento atual pretoriano: "APELAÇÃO. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. 1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida quanto ao crime de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente. 2. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica. A prática do crime de uso de substância entorpecente não preenche, cumulativamente, os requisitos supramencionados. Ainda que assim não fosse, tanto a Doutrina quanto a Jurisprudência são pacíficas no sentido de que independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida, os crimes de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente têm natureza de crime de "perigo abstrato", vale dizer, é prescindível a prova concreta de dano à saúde pública, por si só bastando para elidir a aplicação do indigitado princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ. 3. A materialidade e a autoria do crime de uso de substância entorpecente restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. 4. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 5. Dosimetria da pena estabelecida de modo escorreito. 6. Improvimento do recurso defensivo, pelo Voto do Relator, nos termos acima. Divergência. Voto do Revisor, acompanhado integralmente pelo 3º Juiz. Prevalência do Voto da maioria. (TJSP, Apelação nº 00012501120128260564 SP 0001250-11.2012.8.26.0564; 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Julgamento em 24 de Setembro de 2015; Rel. Des. Airton Vieira). Em suma, pois, a acusada deve ser dada como incurso nas penas do Art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06. Passa-se à aplicação da

pena. a ré não tem antecedentes criminais e confessou a pratica do crime na fase policial assim, fixa-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, para condenar a acusada Marla Talita Mariano como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11343/06, a submeter-se à advertência sobre o efeito das drogas. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. NADA MAIS." Eu, (Gisele de Souza Dijigow Lima) Escr., digitei.

Após, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: "1) Não havendo mais provas e nem diligências requeridas pelas partes, dou por encerrada a instrução e determino que se passe aos debates orais; 2) Defiro requerimento das partes para entrega de memoriais escritos em cartório; 3) Após a baixa em cartório do processo, intimem-se as partes do prazo sucessivo de cinco dias para entrega de memoriais escritos. Saem os presentes intimados." Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado este termo, que vai por mim assinado. Eu, Gisele de Souza Dijigow Lima, digitei.

MM. Juiz de Direito:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Acusado:

MM. Juiz de direito:

Promotor de Justiça:

Defensor Público:

Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina  
Abuso e Dependência - Maconha  
Associação Brasileira de Psiquiatria

Elaboração Final: 13 de Setembro de 2002

Autoria: Ribeiro M, Marques ACPR

Grupo Assessor: Laranjeira R. - coordenador. Alves HNP, Araújo MR,  
Baltieri DA, Bernardo WM, Castro LAGP, Karniol IG,  
Kerr-Corrêa F, Nicastri S, Nobre MRC, Oliveira RA,  
Romano M, Seibel SD, Silva CJ.

A Cannabis sativa contém aproximadamente 400 substâncias químicas, entre as quais destacam-se pelo menos 60 alcalóides conhecidos como canabinóides. Eles são os responsáveis pelos seus efeitos psíquicos e classificados em dois grupos: os canabinóides psicoativos (por ex., Delta-8-THC, Delta-9-THC e o seu metabólico ativo, conhecido como 11-hidróxi-Delta-9THC) e os não-psycoativos (por ex., canabidiol e canabinol). O Delta-9-THC é o mais abundante e potente destes compostos.

Sabe-se hoje que existem receptores canabinóides, específicos para o Delta-9-THC no tecido cerebral de ratos, bem como um suposto neurotransmissor para os receptores

endógenos, denominando-o anandamida.

As taxas de absorção orais são mais elevadas (90% a 95%) e lentas (30 a 45 minutos) em relação à absorção pulmonar (50%). Os efeitos farmacológicos pela absorção pulmonar podem demorar entre 5 a 10 minutos para iniciarem.

Devido à sua lipossolubilidade, os canabinóides acumulam-se principalmente nos órgãos onde os níveis de gordura são mais elevados (cérebro, testículos e tecido adiposo).

Alguns pacientes podem exibir os sintomas e sinais de intoxicação por até 12 a 24 h, devido à liberação lenta dos canabinóides a partir do tecido adiposo.

Complicações agudas:

Um cigarro de maconha ou baseado típico contém cerca de 0,3 – 1g de maconha. A concentração de Delta-9-THC, nas diferentes apresentações da Cannabis (maconha, haxixe, skunk), varia de 1% a 15%, ou seja, de 2,5 a 150mg de THC12(D). Estima-se que a concentração mínima preconizada para a produção dos efeitos euforizantes seja de 1% ou 1 cigarro de 2 a 5 mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após alguns minutos do uso (Quadro 2).

Déficits motores (por ex., prejuízo da capacidade para dirigir automóveis) e cognitivos (por ex., perda de memória de curto prazo, com dificuldade para lembrar de eventos, que ocorreram imediatamente após o uso de canábis) costumam acompanhar a intoxicação (Quadro 3).

Sintomas psiquiátricos:

O consumo de maconha pode desencadear quadros temporários de natureza ansiosa, tais como reações de pânico, ou sintomas de natureza psicótica.

A maconha é capaz de piorar quadros de esquizofrenia, além de constituir um importante fator desencadeador da doença em indivíduos predispostos. Desse modo, pacientes esquizofrênicos usuários de maconha e seus familiares devem ser orientados acerca dos riscos envolvidos.

O mesmo se aplica aos indivíduos com fatores de risco e antecedentes familiares para a doença.

Complicações crônicas:

Ainda há pouco consenso a respeito das complicações crônicas do consumo de maconha.

As investigações acerca da existência de seqüelas ao funcionamento cognitivo e de dependência da Abuso e Dependência – Maconha

Quadro 2:

- sensação de lentificação do tempo
- aumento da autoconfiança e grandiosidade
- risos imotivados
- loquacidade
- hilaridade
- aumento da sociabilidade
- sensação de relaxamento
- aumento da percepção das cores, sons, texturas e paladar

Sinais e sintomas decorrentes do consumo da maconha

Efeitos euforizantes

- aumento da capacidade de introspecção

Efeitos Físicos

- taquicardia
- hiperemia conjuntival
- boca seca
- hipotermia
- tontura
- retardo psicomotor
- redução da capacidade para execução de atividades motoras complexas
- incoordenação motora

- redução da acuidade auditiva
- aumento da acuidade visual
- broncodilatação

- hipotensão ortostática
- aumento do apetite
- xerostomia
- tosse
- midríase

#### Efeitos Psíquicos

- despersonalização
- desrealização
- depressão
- alucinações e ilusões
- sonolência
- ansiedade
- irritabilidade
- prejuízos à concentração
- prejuízo da memória de curto prazo
- letargia
- excitação psicomotora
- ataques de pânico
- auto-referência e paranóia
- prejuízo do julgamento maconha, como as descritas abaixo, têm merecido a atenção dos pesquisadores nos últimos anos.

#### Funcionamento cognitivo:

Há evidência de que o uso prolongado de maconha é capaz de causar prejuízos cognitivos relacionados a organização e integração de informações complexas, envolvendo vários mecanismos de processos de atenção e memória. Tais prejuízos podem aparecer após poucos anos de consumo. Processos de aprendizagem podem apresentar déficits após períodos mais breves de tempo.

Prejuízos da atenção podem ser detectados a partir de fenômenos tais como aumento da vulnerabilidade à distração, afrouxamento das associações, intrusão de erros em testes de memória, inabilidade em rejeitar informações irrelevantes e piora da atenção seletiva. Tais prejuízos parecem estar relacionados à duração, mas Abuso e Dependência - Maconha

#### Quadro 3:

Déficits motores e cognitivos observados durante a intoxicação aguda de maconha:

- Redução das atividades da vida diária;
- Redução da capacidade de transferir material da memória imediata para a memória de longo prazo;
- Piora das tarefas de memória de códigos;
- "Ressaca" matinal;
- Redução da formação de conceitos;
- Piora da estimativa de tempo;
- Piora da capacidade de concentração.
- Redução da capacidade para solucionar problemas e classificar corretamente as informações (por ex., sintetizar da parte para o todo);

- Habilidades psicoespaciais (por ex., problemas para diferenciar tempo e espaço);
- Piora da compreensão diante de estímulos sensoriais apresentados;
- Redução da capacidade para realizar atividades complexas (por ex., dirigir automóveis);
- Prejuízo da representação mental do ambiente;
- Fissura
- Irritabilidade
- Nervosismo
- Inquietação
- Sintomas depressivos
- Insônia
- Redução do apetite
- Cefaléia

Porém um estudo recente comparando usuários pesados de maconha com ex-usuários pesados e com usuários recreacionais, constatou déficits cognitivos, apesar de detectáveis após sete dias de consumo pesado, são reversíveis e relacionados ao consumo recente de maconha e não estão relacionados ao uso cumulativo ao longo da vida.

#### Dependência

A dependência da maconha vem sendo diagnosticada há algum tempo, nos mesmos padrões das outras substâncias. Muitos estudos comprovam que os critérios atuais de dependência aplicam-se muito bem à dependência da maconha bem como de outras drogas.

Devido a dificuldade de quantificar a quantidade de maconha que atinge a corrente sanguínea, não há doses formais definidas de THC que produz a dependência. O risco de dependência aumenta conforme a extensão do consumo.

Apesar disso, alguns usuários diários não tornam-se dependentes ou desejam parar o consumo.

#### Projeto Diretrizes

Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina

Apesar da existência de muitos efeitos nocivos da maconha permanecerem inconclusivos, a recomendação é que os profissionais de saúde devam informar seus pacientes usuários de maconha sobre os já comprovados efeitos nocivos (risco de acidente, danos respiratórios para usuários crônicos, risco de desenvolver dependência para usuários diários e déficit cognitivo para os usuários crônicos). Os efeitos nocivos inconclusivos também devem ser transmitidos. Intervenções mínimas, de natureza motivacional ou cognitiva, têm se mostrado de grande valia para esses indivíduos. Casos de dependência estabelecida devem ser encaminhados para atenção profissional especializada.